

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าระหว่างหน่วยงานทางปกครองผู้ซื้อ กับเอกชนผู้ขาย เมื่อปรากฏว่าพนักงานฝ่ายขายได้ทำการเจรจาติดต่อเพื่อขายสินค้า จนกระทั่งได้ทำการส่งมอบสินค้าให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ซื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานทางปกครองผู้ซื้อเป็นผู้ตรวจรับสินค้าและลงลายมือชื่อในใบส่งสินค้า และใบส่งของ ถือได้ว่าพนักงานฝ่ายขายได้ดำเนินการเป็นตัวแทนของเอกชนผู้ขายในการ ดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจแห่งฐานการเป็นตัวแทนแล้ว เอกชนผู้ขายจึงต้อง ผูกพันต่อบุคคลภายนอกในผลแห่งกิจการที่ตัวแทนได้กระทำไป ดังนั้น เมื่อต่อมา หน่วยงานทางปกครองผู้ซื้อได้แสดงเจตนาว่าจะสั่งซื้อสินค้าจากเอกชนผู้ขายโดยมี หลักฐานเป็นใบสั่งซื้อสินค้า และพนักงานฝ่ายขายซึ่งเป็นตัวแทนของเอกชนผู้ขาย ได้ลงลายมือชื่อในใบสั่งซื้อสินค้า กรณีจึงถือว่ามี การแสดงเจตนาทำคำเสนอและ คำสนองตรงกัน ก่อให้เกิดเป็นสัญญาขึ้นผูกพันทั้งสองฝ่ายแล้ว แม้ว่าจะยังมิได้มีการ ทำเป็นบันทึกการสั่งซื้อตามระเบียบของทางราชการก็ตาม เนื่องจากการจัดทำสัญญา เป็นบันทึกการสั่งซื้อเป็นเพียงการทำตามรูปแบบขั้นตอนภายในของฝ่ายปกครอง เท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ซื้อจึงต้องรับผิดชอบชำระราคาสินค้าดังกล่าวให้แก่ เอกชนผู้ขาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบล คำเขื่อนแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำหนังสือสั่งซื้อสินค้าจากร้าน ท. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และร้าน พ. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ทั้งหมด ๕ รายการ ดังต่อไปนี้ (๑) สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ (สีแดง) ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง จำนวน ๖ เส้น (๒) สายดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ (สีแดง) ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง จำนวน ๔ เส้น (๓) ปืนฉีดน้ำ Protex ปรับมาณน้ำได้ ๔ ระดับ จำนวน ๑ อัน (๔) เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง และ (๕) วิทยุสื่อสารยี่ห้อ iCom ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ เครื่องดำก่าลังส่ง ๕ วัตต์ จำนวน ๖ เครื่อง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำส่งสินค้าในรายการที่ ๔ และรายการที่ ๕ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คือ สิบเอก อ. และนาย ภ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒



ได้นำส่งสินค้าในรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีนาย ภ. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจรับสินค้าในใบส่งของเช่นเดียวกัน แต่ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจรับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โต้แย้งว่า แม้จะได้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองจริง แต่ก็ไม่ได้ทำบันทึกตกลงซื้อสินค้าดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หากแต่ได้ทำบันทึกตกลงซื้อสินค้าทั้ง ๕ รายการ จากร้าน ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และร้าน พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และได้ชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ชำระค่าสินค้าอีกหลายครั้ง แต่ไม่เป็นผล ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าสินค้าพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ที่นางสาว ก. ในฐานะพนักงานฝ่ายขายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปทำการเจรจาติดต่อเพื่อขายสินค้าทั้ง ๕ รายการ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จนกระทั่งได้ทำการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ตรวจรับสินค้าและลงลายมือชื่อในใบส่งสินค้าลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และในใบส่งของลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตามลำดับแล้วนั้น ถือว่านางสาว ก. ได้ทำการเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจแห่งฐานการเป็นตัวแทนแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในผลแห่งกิจการที่ตัวแทนได้กระทำให้ไปตามมาตรา ๘๒๐^{๒๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ สั่งซื้อสินค้าโดยระบุว่าสั่งซื้อจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยมีนางสาว ก. ลงลายมือชื่อเป็นผู้ขาย แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕ จริง แต่ไม่ได้จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์จากผู้ฟ้องคดีทั้งสองและไม่ได้ทำนิติกรรมใด ๆ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แสดงเจตนาว่าจะสั่งซื้อสินค้าจำนวน ๕ รายการ จากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

^{๒๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒๐ ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน



พร้อมทั้งมีใบสั่งซื้อสินค้าลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยแยกเป็นใบสั่งซื้อสินค้ารายการที่ ๔ และรายการที่ ๕ จากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และใบสั่งซื้อสินค้ารายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ จากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีนางสาว ก. เป็นพนักงานฝ่ายขายและเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองลงลายมือชื่อในใบสั่งซื้อสินค้าลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือว่ามี การแสดงเจตนาทำคำเสนอ และคำสนองตรงกัน ก่อให้เกิดเป็นสัญญาขึ้นผูกพันทั้งสองฝ่ายแล้ว ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการทำเป็นบันทึกการสั่งซื้อก็ตาม แต่การที่คู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวได้มีการตกลงกันเช่นนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นไปตามหลักการแสดงเจตนาตามหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องสัญญา ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่นำไปใช้กับสัญญาทางปกครองได้ สัญญาดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับได้ และถึงแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องไปดำเนินการทำบันทึกการสั่งซื้อเป็นหนังสือในภายหลังต่อไปนั้น ก็เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งระเบียบดังกล่าว มีสถานะเป็นกฎเกณฑ์ภายในฝ่ายปกครองที่มุ่งให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมีความเป็นเอกภาพ ในการดำเนินการ เปิดเผย โปร่งใส และให้เป็นธรรมแก่เอกชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถหยิบยก ระเบียบดังกล่าวขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้ทำการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการจัดทำสัญญาเป็นบันทึกการสั่งซื้อกันในภายหลังหรือไม่ ถือเป็นเพียงการทำตามรูปแบบขั้นตอนภายในของฝ่ายปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเป็นหลักฐาน ในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเท่านั้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องปฏิบัติตามสัญญาในการชำระราคาสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สำหรับกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าได้ทำเรื่อง เบิกจ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยเบิกจ่ายถูกต้อง ตามกฎหมาย มีระเบียบและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่สามารถจะทำเรื่องเบิกจ่ายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อีกนั้น เห็นว่า การทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าสินค้านี้เป็นการดำเนินการ ตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และตามข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นเพียงขั้นตอน ภายในของทางราชการเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจหยิบยก เป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในการชำระค่าสินค้านี้ดังกล่าวได้ อีกทั้งข้อเท็จจริง



ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้รับมอบอำนาจหรือเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่มีอำนาจหน้าที่รับเงินค่าสินคำแทนผู้ฟ้องคดีทั้งสองและไม่ใช่คู่สัญญาในคดีนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะชำระเงินค่าสินคำ ก็ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยตรง มิใช่โอนเงินไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือถ้าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็เป็นเรื่องระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะไปว่ากล่าวกันเอง มิใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอาจกล่าวอ้างให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปว่ากล่าวเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เองได้

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถือพยานหลักฐานเกี่ยวกับสินค้าคนละฉบับกับพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีไว้ และสินค้าทั้ง ๕ รายการ ก็เป็นสินค้าจากร้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิใช่สินค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใดนั้น เห็นว่า เมื่อภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งซื้อสินค้ารายการที่ ๔ และรายการที่ ๕ จากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และสั่งซื้อสินค้ารายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ จากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำสินค้ามาส่งมอบ โดยมีสิบเอก อ. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจรับสินค้ารายการที่ ๔ ในใบนำส่งสินค้าลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีนาย ภ. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจรับสินค้าในใบนำส่งสินค้ารายการที่ ๕ ในใบนำส่งสินค้าลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และต่อมาในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำส่งสินค้าในรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คือ นาย ภ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจรับสินค้าในใบนำส่งของลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งถ้าหากปรากฏว่าสินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน กล่าวคือ ไม่สามารถนำสินค้าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงเพราะเหตุที่สินค้าชำรุดบกพร่องเสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งใช้เป็นปกติที่ดี หรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ตรวจรับสินค้าก็จะต้องทักท้วงโต้แย้งขึ้น แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจรับสินค้าไว้โดยมิได้ทักท้วงประการใด อีกทั้งได้ลงลายมือชื่อรับสินค้าตามใบนำส่งสินค้าโดยมิได้อิดเอื้อน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน ๑๓๘,๑๘๒.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน

๑๘๒,๔๖๑.๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๑๘๐,๙๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๗๑/๒๕๕๙)

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

๓.๑ ข้อพิพาทตามสัญญาจ้างทำการสร้างบ้านจั่นยกตู้สินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

การนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการ เป็นสิทธิตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดได้ในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรวมถึงกรณีที่การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย การมีข้อตกลงว่าจะไม่นำคดีขึ้นสู่ศาลมีผลเป็นการตัดอำนาจรัฐที่จะเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อสัญญาพิพาทในคดีนี้เป็นสัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะด้านขนส่งสินค้า ข้อตกลงข้างต้นย่อมมีผลกระทบต่อบริการสาธารณะ จึงเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นโมฆะ

สำหรับการพิจารณาค่าเสียหายนั้น เมื่อสัญญาไม่ได้กำหนดให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับจ้าง และคู่สัญญามีได้กำหนดให้คณะอนุญาตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทตามกฎหมายใด รวมทั้งไม่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้คณะอนุญาตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้หลักแห่งความสุจริตและเป็นธรรม คณะอนุญาตตุลาการจึงต้องชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ ซึ่งกฎหมายไทยที่คณะอนุญาตตุลาการต้องใช้ในการชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว คือ ประมวลกฎหมายแพ่ง



และพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าผู้ร้องมิได้ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ตัดค่าน ผู้ตัดค่านซึ่งเป็นเจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายดังกล่าวได้ โดยมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ รวมทั้งมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ หากผู้ร้องได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม หากความเสียหายดังกล่าวไม่ใช่เบี่ยงแปรตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ตัดค่านซึ่งเป็นฝ่ายเรียกร้องค่าทดแทนย่อมมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงค่าเสียหายดังกล่าวด้วย โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีหน้าที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดโดยมีพยานหลักฐานสนับสนุน ไม่อาจใช้ดุลพินิจโดยปราศจากพยานหลักฐานรับรองได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

สำหรับการพิจารณาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น ศาลจำเป็นต้องใช้อำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อพิจารณาให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในทุกประเด็นมีข้อยุติ และหากเป็นข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครองก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะประกอบด้วย ดังนั้น ในกรณีที่คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นการคำนวณค่าปรับซึ่งสามารถแยกคำนวณได้เป็นรายวัน จึงเป็นคำชี้ขาดที่สามารถแยกส่วนที่ไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการออกจากส่วนที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาได้ ศาลย่อมสามารถเพิกถอนคำชี้ขาดเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ส่วนคำชี้ขาดให้ชำระค่าเสียหายเป็นค่าแรงงานนั้นเมื่อสัญญามีได้มีข้อกำหนดให้ผู้ร้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ตัดค่าน การกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้จึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเมื่อคำชี้ขาดดังกล่าวสามารถแยกจากคำชี้ขาดในส่วนอื่นได้ ศาลจึงสามารถเพิกถอนคำชี้ขาดเฉพาะส่วนนี้ได้เช่นเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

การทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างบริษัท ท. (ผู้ตัดค่านที่ ๑) และบริษัท P. (ผู้ตัดค่านที่ ๒) ในฐานะกิจการร่วมค้า ให้ทำการสร้างบันจันยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตริกตัน จำนวน ๒ คัน แบ่งการชำระเงินออกเป็น ๕ งวด งวดละ ๖๙,๙๗๘,๐๐๐ บาท โดยข้อ ๕ ของสัญญาดังกล่าวกำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๙,๙๗๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๐ ของราคาจ้างตามสัญญา โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้าง



ได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ข้อ ๘ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินวันละ ๓๔๙,๘๙๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ปรากฏว่าภายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ผู้คัดค้านทั้งสองได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) จำนวนเงิน ๖๙,๙๙๘,๐๐๐ บาท ไปให้ผู้ร้องเพื่อขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า หนังสือค้ำประกันมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ และหลังจากวันที่นี้ผู้ร้องจะเรียกร้องให้ธนาคารชำระหนี้ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และหนังสือค้ำประกันนี้จะยกเลิกและสิ้นสุดความรับผิดชอบโดยอัตโนมัติไม่ว่าต้นฉบับหนังสือค้ำประกันจะคืนไปยังธนาคารเพื่อยกเลิกหรือไม่ก็ตาม แต่หากธนาคารได้รับแจ้งจากผู้คัดค้านทั้งสองภายใน ๓๐ วัน ก่อนสิ้นผลบังคับดังกล่าว จะพิจารณาต่ออายุหนังสือค้ำประกันตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้คัดค้านทั้งสองหรือผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นคราว ๆ ไป ซึ่งผู้ร้องได้มอบหมายให้กองกฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันดังกล่าว ต่อมา ผู้ร้องได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้คัดค้านทั้งสองว่า หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้าของผู้คัดค้านทั้งสองไม่ตรงตามแบบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา จึงไม่สามารถเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ร้องเสียก่อน ผู้คัดค้านทั้งสองจึงได้ส่งหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่ โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ธนาคารจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ トラบเท่าที่ผู้คัดค้านทั้งสองยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ร้องตามสัญญาอยู่ ผู้ร้องจึงได้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าจำนวน ๖๙,๙๙๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ หลังจากนั้น ผู้คัดค้านทั้งสองได้ส่งมอบงานบางส่วนและขอเบิกค่าจ้างงวดที่ ๒ ซึ่งผู้ร้องได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองพร้อมกับสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ ต่อมา ผู้ร้องได้อนุมัติให้ขยายเวลาการทำงานตามสัญญาให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นเวลา ๑๑๑ วัน จากกรณีที่ผู้ร้องไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อใช้ในการประกอบบ้านให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองได้ โดยได้มีการทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างแก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จเป็นภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้น ผู้คัดค้านทั้งสองได้ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ซึ่งผู้ร้องได้จ่ายค่าจ้างโดยหักค่าปรับจากผู้คัดค้านทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท ต่อมา ผู้คัดค้านทั้งสองได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ขอส่งมอบ

ป็นจันตามสัญญาจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการทดลองแล้วปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน ผู้ร้องจึงได้รับงานดังกล่าวไว้และมีหนังสือแจ้งการหักค่าปรับจำนวน ๒๕๔ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๘๗๒,๐๖๐ บาท (นับจากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑) และค่าผู้ควบคุมงานจำนวน ๓๑๖ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๑๒,๒๕๘.๐๖ บาท (นับจากวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑) แต่ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ยินยอมให้มีการปรับดังกล่าว ผู้ร้องจึงยังมีได้จ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แก่ผู้คัดค้าน ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น โดยให้ขยายเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน สำหรับสัญญาที่ลงนามกับส่วนราชการก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้คัดค้านทั้งสองจึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ร้องพิจารณาช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องได้มีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางว่า สัญญาระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านทั้งสองเป็นสัญญาก่อสร้างที่ได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบการก่อสร้างเท่านั้น และกรณีงานสร้างบ้านจั่นยกตู้สินค้า ผู้ร้องจะต้องพิจารณาว่า หากลักษณะของสัญญามีงานก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาพัสดุที่ติดตั้ง ให้ถือว่าเป็นงานก่อสร้าง ผู้ร้องจึงแจ้งให้ผู้คัดค้านทั้งสองชี้แจงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งผู้คัดค้านทั้งสองได้มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดงานจ้างไปยังผู้ร้อง ต่อมา ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานของผู้ร้องได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างบ้านจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่ามีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากกว่าค่าอุปกรณ์ประกอบเครื่องควบคุมบ้านจั่น แต่ผู้ร้องก็ยังมิได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง

ต่อมา ผู้คัดค้านทั้งสองได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้มีคำชี้ขาดว่า สัญญาจ้างเหมาสร้างบ้านจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าที่พิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านทั้งสองเป็นสัญญาก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขอให้ผู้ร้องขยายระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างออกไปถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และให้ผู้ร้องคืนเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ที่หักไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๑๑๙,๖๗๗,๔๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย และขอให้มีคำชี้ขาดว่า ผู้ร้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองล่าช้าเป็นเวลา ๑๖๐ วัน จึงต้องเริ่มนับกำหนดวันทำงานตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ กำหนดทำงานแล้วเสร็จจึงเป็นภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และเมื่อผู้ร้องส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและได้ตกลง



ให้ขยายระยะเวลาการทำงานออกไปอีก ๑๑๑ วัน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จจึงต้องขยายออกไปเป็นวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิคิดเอาค่าปรับจากผู้คัดค้านทั้งสอง และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๙๔,๑๐๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง ซึ่งผู้ร้องได้ทำคำคัดค้านโต้แย้งว่า ผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่มีอำนาจเสนอข้อพิพาท และผู้คัดค้านทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกคืนค่าจ้างพร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายจากผู้ร้อง

หลังจากนั้น คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดโดยเห็นว่า ข้อพิพาทดังกล่าว มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวม ๕ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ข้อตกลงตามข้อพิพาทเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า การที่สัญญาพิพาทมีข้อกำหนดในเรื่องค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานเป็นสิทธิที่ผู้ร้องจะได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว และค่าปรับและค่าเสียหายต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง หากกำหนดไว้สูงเกินไปก็ปรับลดลงได้ จำนวนเบี้ยปรับตามสัญญามีใช้การรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่ใช่อัตราสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ประเด็นที่สอง ผู้คัดค้านที่ ๒ มีสิทธิเสนอข้อพิพาทหรือไม่ เห็นว่า ผู้คัดค้านที่ ๒ มีสถานะเป็นนิติบุคคลและได้มีหนังสือมอบอำนาจ โดยสัญญาจ้างที่พิพาทลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจของผู้คัดค้านที่ ๒ เมื่อเกิดข้อพิพาทตามสัญญา ผู้คัดค้านที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ร้อง จึงมีสิทธิเสนอข้อพิพาทได้ ประเด็นที่สาม ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา เห็นว่า คณะกรรมการการทำเรื่องแห่งประเทศไทยอนุมัติเงื่อนไขสัญญาค้าประกันให้มีระยะเวลาสิ้นสุดได้ การที่ผู้คัดค้านทั้งสองส่งมอบหนังสือค้าประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดเหมือนหนังสือค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา จึงเป็นการวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการทำเรื่องแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ร้องจึงต้องจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง การที่ผู้ร้องจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้ผู้คัดค้านทั้งสองเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด ๑๖๐ วัน อันเป็นความผิดของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงควรขยายเวลาการปฏิบัติงานของผู้คัดค้านทั้งสองออกไปเท่ากับระยะเวลาดังกล่าว ประเด็นที่สี่ สัญญาพิพาทอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เห็นว่า สัญญาจ้างเหมาสร้างบันจันยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนรางมีลักษณะงานก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ และมีราคาโครงสร้างมากกว่าราคาพัสดุที่ติดตั้ง จึงเป็นสัญญาก่อสร้างที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีโดยได้รับการขยายเวลาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน รวมระยะเวลาที่ผู้คัดค้านทั้งสองได้รับการขยายเท่ากับ ๔๕๑ วัน หรือภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ การส่งมอบบันจันยกตู้ที่ ๔ และตู้ที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการส่งมอบงานภายในกำหนด ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ได้ผิดสัญญา และไม่จำเป็นต้องชำระค่าปรับและค่าควบคุมงานให้แก่ผู้ร้อง

ประเด็นที่ห้า ผู้คัดค้านทั้งสองเสียหายหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเสียหายเท่ากับจำนวนค่าปรับที่ถูกหักไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และผู้ร้องต้องรับผิดชอบในส่วนของคุณค่าเช่ารถเครนเพื่อใช้ในการทำงานตามสัญญาจ้างเพิ่มขึ้นกว่าแผนงานเดิม จำนวน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งค่าจ้างแรงงานรวมจำนวน ๕๙,๘๙๑,๐๐๐ บาท โดยถือว่า เป็นเหตุการณ์พิเศษที่ผู้ร้องคาดเห็นหรือจะได้คาดเห็นล่วงหน้าก่อนแล้ว แต่ความเสียหายทั้งสองกรณียังไม่แน่นอน เพราะระหว่างที่ผู้ร้องยังไม่ส่งมอบพื้นที่หรือชำระค่าจ้างล่วงหน้าให้ ผู้คัดค้านทั้งสองสามารถที่จะแก้ไขบรรเทาความเสียหายในส่วนนี้ลงได้อีก จึงกำหนดค่าเสียหายกรณีเช่ารถเครนเป็นจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าแรงงาน จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าเสียหายในส่วนอื่นไม่เป็นค่าเสียหายโดยตรง และไม่ใช้กรณีที่ผู้ร้องคาดเห็นหรือควรคาดเห็นล่วงหน้าก่อนแล้ว ผู้คัดค้านทั้งสองไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีคำชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับอันเป็นค่าจ้างงานงวดที่ ๓ จำนวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง และให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับซึ่งเป็นค่าจ้างงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ จำนวน ๙๗,๙๘๔,๓๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง รวมทั้งให้ผู้ร้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากการค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นเพราะส่งมอบพื้นที่และจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดที่ ๑ ล้ำช้ากว่ากำหนด จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเช่ารถเครนจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันยื่นคำเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ร้องจึงนำคดีมาร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ส่วนผู้คัดค้านทั้งสองได้นำคดีมาร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บังคับตามคำชี้ขาดข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องพิจารณาก่อนว่า ข้อตกลงระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านทั้งสองตามสัญญาจ้างเหมาะสมสร้างบันจันยกตุลสินค้านำท่า ที่กำหนดให้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือการสละสิทธิเรียกร้องในทางแพ่ง เช่นเดียวกับคู่ความสละสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือประนีประนอมยอมความกันในทางแพ่ง หรือถอนฟ้องคดีอาญาที่ฟ้องร้องกันเอง ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงเด็ดขาดและเป็นที่สุด ผู้ร้องต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดดังกล่าว หรือไม่ เห็นว่า กรณีเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งสิทธิการนำคดีขึ้นสู่ศาลของผู้ร้อง ซึ่งแม้ข้อสัญญาจ้างพิพาทจะกำหนดว่า คำชี้ขาด



ของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่กรณีก็ตาม แต่ข้อสัญญาดังกล่าวไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่า คู่กรณีจะไม่นำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาล และไม่มีการตกลงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนผันสิทธิใด จึงมิใช่กรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แกกัน อันจะเป็นการประนีประนอมยอมความ ซึ่งทำให้สิทธิเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปตามมาตรา ๘๕๐^๑ และมาตรา ๘๕๒^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ การนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นสิทธิตามมาตรา ๔๐^๓ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอน

^{๑-๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๕๐ อันว่าประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แกกัน

มาตรา ๘๕๒ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน

^๓ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๐ การคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดได้ โดยยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับสำเนาคำชี้ขาด หรือถ้าเป็นกรณีมีการขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขหรือตีความคำชี้ขาด หรือชี้ขาดเพิ่มเติม นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการได้แก้ไขหรือตีความคำชี้ขาดหรือทำคำชี้ขาดเพิ่มเติมแล้ว

ให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า

(ก) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น

(ข) สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือตามกฎหมายไทยในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว

(ค) ไม่มีการแจ้งให้คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดรู้ล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ หรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอื่น

(ง) คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้ หรือ

(จ) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น องค์ประกอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้

(๒) มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า

(ก) คำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย หรือ

(ข) การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

คำชี้ขาดได้ในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรวมถึงกรณีการยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย ข้อตกลงว่าจะไม่นำคดีขึ้นสู่ศาลจึงเป็นการตัดอำนาจรัฐที่จะเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัญญาพิพาทในคดีนี้เป็นสัญญาจ้างเหมาสร้างบ้านจั่นยกตู้สินค้าอันเป็นการดำเนินการของผู้ร้อง จึงเป็นสัญญาที่ให้ผู้คัดค้านทั้งสองจัดทำบริการสาธารณะด้านการขนส่งสินค้า อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อตกลงมิให้นำคดีขึ้นสู่ศาลย่อมมีผลกระทบต่อการโยชน์สาธารณะ ดังนั้น หากข้อสัญญาดังกล่าวมีผลทำให้คู่กรณีไม่มีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลย่อมเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับประเด็นพิจารณาว่า มีกรณีที่ศาลต้องเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการหรือไม่นั้น เห็นว่า กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า การที่ผู้คัดค้านทั้งสองส่งมอบหนังสือคำประกันการรับเงินล่วงหน้าโดยมีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเช่นเดียวกับหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากผู้ร้อง เป็นการปฏิบัติตามสัญญาแล้วนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อภายหลังจากที่ผู้ร้องได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการของผู้ร้องเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้หลักประกันที่ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกวดราคา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้ใช้หลักประกันสัญญาแบบที่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของหนังสือคำประกันแทนหลักประกันแบบที่กำหนดได้ โดยให้เพิ่มเติมข้อความให้ผู้รับจ้างนำหนังสือคำประกันฉบับใหม่มาเปลี่ยนแทนฉบับเดิมก่อนที่หนังสือคำประกันหมดอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน จึงได้มีการแก้ไขความในข้อ ๓ ของสัญญาให้เป็นไปตามมติดังกล่าว ในขณะที่ตามสัญญาพิพาทนอกจากจะกำหนดให้มีการทำหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ยังได้กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือคำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าด้วย แต่มิได้มีการกำหนดและแก้ไขข้อความในสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับหนังสือคำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทำนองเดียวกันกับหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเมื่อผู้คัดค้านทั้งสองจะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าก็ได้จัดทำหนังสือคำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าแบบที่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดส่งให้แก่ผู้ร้องเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ร้องปฏิเสธ

ในการพิจารณาคำร้องให้เพิกถอนคำชี้ขาด ถ้าคู่พิพาทยื่นคำร้องและศาลพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลสมควร ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาออกไปตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร เพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนนั้นหมดสิ้นไป

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๐ การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ



ไม่รับหนังสือดังกล่าว และยังไม่จ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้ โดยให้ผู้คัดค้านทั้งสองปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งต่อมาผู้คัดค้านทั้งสองได้นำหนังสือคำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าแบบไม่มีกำหนดระยะเวลามอบให้แก่ผู้ร้องเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้ร้องจึงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งในกรณีนี้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า คณะกรรมการของผู้ร้องอนุมัติเงื่อนไขสัญญาคำประกันจากไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดเป็นให้มีระยะเวลาสิ้นสุดได้ การที่ผู้คัดค้านทั้งสองส่งมอบหนังสือคำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ร้องเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเหมือนกับหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญา จึงเป็นการวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ร้องแล้ว การกระทำของผู้คัดค้านทั้งสองจึงเป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่แก้ไขแล้ว เห็นว่า คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อสัญญาตามมาตรา ๓๔ วรรคสี่^๕ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และเป็นการใช้ดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยตามพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว

ส่วนกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น โดยให้ขยายเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน สำหรับสัญญาที่ลงนามกับส่วนราชการก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้คัดค้าน

^{๕-๖} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๕

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันหรือกฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการนี้ให้รวมถึงอำนาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานและการชี้แนะพยานหลักฐานทั้งปวงด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๔ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่พิพาทกำหนดให้นำมาใช้บังคับกับข้อพิพาท ในกรณีที่มีการกำหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากข้อความมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ให้หมายความว่ากฎหมายสารบัญญัติ มิใช่กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของประเทศนั้น

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้กำหนดถึงกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับข้อพิพาทไว้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการขัดกันแห่งกฎหมาย ก็ให้พิจารณาจากหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนำมาปรับใช้

คู่พิพาทอาจกำหนดไว้โดยชัดแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้หลักแห่งความสุจริตและเป็นธรรม

การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อสัญญา และหากเป็นข้อพิพาททางการค้า ให้คำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนั้นด้วย

ทั้งสองจึงมีหนังสือขอให้ผู้ร้องพิจารณาช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องได้มีหนังสือหารือกรณีข้างต้นไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งพิจารณาแล้วตอบข้อหารือว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างเท่านั้น และกรณีงานสร้างบ้านจั่นยกตู้สินค้า ผู้ร้องจะต้องพิจารณาว่า หากลักษณะของสัญญาจ้างงานก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาพัสดุที่ติดตั้ง ให้ถือว่าเป็นงานก่อสร้าง ผู้ร้องจึงแจ้งให้ผู้คัดค้านทั้งสองชี้แจงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และผู้คัดค้านทั้งสองได้มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดงานจ้างไปยังผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องได้ส่งให้ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณา และต่อมาที่ปรึกษาดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างบ้านจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่ามีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากกว่าค่าอุปกรณ์ประกอบเครื่องควบคุมบ้านจั่น แต่ผู้ร้องยังมิได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง คณะอนุญาโตตุลาการจึงวินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องต้องการเครื่องมือเพื่อขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงเรือเรียกว่าบ้านจั่นยกตู้สินค้า จึงประกาศเชิญชวนและทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้คัดค้านทั้งสองสร้างเครื่องมือดังกล่าว สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะงานก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ และวินิจฉัยว่า ราคาโครงสร้างซึ่งรวมถึงราคาเหล็กจะมีมูลค่าในส่วนของโครงสร้างบ้านจั่นจำนวน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนพัสดุที่ติดตั้งจะมีมูลค่า ๑๔๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคางานก่อสร้างบ้านจั่นจึงมีจำนวนสูงกว่าราคาพัสดุที่ติดตั้ง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาก่อสร้างที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี จึงมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาส่งมอบออกไปอีก ๑๘๐ วัน เห็นว่า คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยตามพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ แล้ว

สำหรับการกำหนดค่าปรับและค่าเสียหายซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับเป็นค่าจ้างงานงวดที่ ๓ จำนวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าปรับเป็นค่าจ้างงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ จำนวน ๙๗,๙๘๔,๓๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านทั้งสองได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้คัดค้านทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตั้งแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ร้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้ผู้คัดค้านทั้งสองเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงช้ากว่ากำหนด ๘๒ วัน ดังนั้น ผู้คัดค้านทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลา ๘๒ วัน การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้ร้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองช้ากว่ากำหนด ๑๖๐ วัน จึงเป็นการวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านทั้งสองมีสิทธิได้เงินค่าจ้างล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ มีการทำสัญญา คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ มิใช่วันที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คือ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ อันเป็นการวินิจฉัยที่ขัดกับสัญญาจ้างพิพาท ส่วนที่ผู้คัดค้านทั้งสองอ้างในคำอุทธรณ์ว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้วางหลักประกันตามจำนวนเงิน



ค่าจ้างล่วงหน้า แต่ผู้ร้องไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยให้ผู้คัดค้านทั้งสองนำหนังสือคำประกันมายื่นใหม่ ผู้คัดค้านทั้งสองจึงต้องนำหนังสือคำประกันฉบับใหม่มายื่นแก่ผู้ร้องนั้น ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ได้ระบุว่าได้วางหลักประกันดังกล่าวเมื่อใด อีกทั้ง ข้ออ้างดังกล่าวขัดกับคำเสนอข้อพิพาทของผู้คัดค้านทั้งสอง รวมทั้งคำให้การและพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านทั้งสองอ้างในชั้นการสืบพยานของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งสองได้นำหนังสือคำประกันของธนาคาร ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ มาวางต่อผู้ร้องเป็นหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ขอให้ผู้ร้องเร่งรัดการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าโดยระบุในหนังสือดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้มอบหนังสือคำประกันสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพื่อเบิกเงินล่วงหน้า แต่เมื่อผู้ร้องเห็นว่าหลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้าไม่ตรงตามแบบที่กำหนด จึงไม่สามารถเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ ผู้คัดค้านทั้งสองจึงได้ส่งหนังสือคำประกันของธนาคาร ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แทนหนังสือคำประกันฉบับเดิม ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น ผู้คัดค้านทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาเนื่องจากผู้ร้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าล่าช้า ๘๒ วัน และเมื่อผู้คัดค้านทั้งสองได้รับการขยายระยะเวลาตามที่ผู้ร้องขยายให้ ๑๑๑ วัน ประกอบกับคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทั้งสองมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีอีก ๑๘๐ วัน จึงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้รับการขยายระยะเวลารวม ๓๗๓ วัน จึงครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งสองส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ให้ผู้ร้องเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ จึงล่วงเลยกว่าระยะเวลาตามสัญญาที่ขยายออกไปเป็นเวลา ๕๔ วัน ผู้ร้องจึงมีสิทธิปรับผู้คัดค้านทั้งสองโดยหักจากค่าจ้างในอัตราวันละ ๓๔๙,๘๘๐ บาท ตามที่กำหนดในสัญญา เป็นเงิน ๑๘,๘๙๔,๐๖๐ บาท สำหรับกรณีที่ผู้ร้องหักค่าจ้างเป็นค่าจ้างควบคุมงาน จำนวน ๙,๑๑๒,๒๕๘.๐๖ บาท นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องคำนวณค่าจ้างควบคุมงานโดยคำนวณจากกำหนดงานแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ในอัตราเดือนละ ๘๘๒,๗๕๐ บาท ซึ่งไม่ถูกต้อง เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้คัดค้านทั้งสองส่งมอบงานล่วงเลยกว่าระยะเวลาตามสัญญาที่ขยายออกไปแล้วเป็นเวลา ๕๔ วัน ผู้ร้องจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างควบคุมงานในช่วงเวลาที่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๕๔ วัน เป็นเงิน ๑,๕๘๘,๙๕๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับและค่าจ้างควบคุมงานทั้งสิ้น ๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท ซึ่งผู้ร้องมีสิทธิหักเงินดังกล่าวจากค่าจ้างงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ที่ผู้ร้องต้องชำระให้ผู้คัดค้านทั้งสองรวมเป็นเงิน ๑๓๙,๙๕๖,๐๐๐ บาท แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องได้หักค่าปรับและค่าควบคุมงานเป็นเงิน ๙๗,๙๘๔,๓๑๘.๐๖ บาท ผู้ร้องจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าปรับให้ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นเงิน ๗๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท

เมื่อปรากฏว่าคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับให้ผู้คัดค้านทั้งสองจำนวน ๙๗,๙๙๔,๓๑๘.๐๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น คำชี้ขาดในส่วนที่ให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับจำนวน ๙๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นไปตามข้อสัญญา แต่คำชี้ขาดในส่วนที่ให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับจำนวน ๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนั้น ขัดกับสัญญา จึงไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อสัญญา อันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ สำหรับค่าจ้างงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๖๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งสองส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้ผู้ร้องเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการส่งมอบงานภายในระยะเวลาตามสัญญาที่ขยายออกไปเป็นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิหักค่าจ้างเป็นค่าปรับจำนวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาทได้ การที่ผู้ร้องหักค่าปรับจำนวนดังกล่าวจากค่าจ้างจึงขัดกับข้อสัญญา คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับของค่าจ้างงานงวดที่ ๓ แก่ผู้คัดค้านทั้งสองจำนวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนกว่าจะชำระเสร็จ จึงเป็นไปตามข้อสัญญาแล้ว

ส่วนกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้ผู้ร้องชำระค่าเสียหายเป็นค่าแรงงานจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเช่ารถเครนจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเห็นว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์พิเศษที่ผู้ร้องคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นล่วงหน้าก่อนแล้ว นั้น เมื่อปรากฏว่าสัญญาพิพาทไม่ได้กำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจ้าง ประกอบกับไม่ปรากฏว่าคู่พิพาทได้กำหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทตามกฎหมายใด และไม่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้หลักแห่งความสุจริตและเป็นธรรม คณะอนุญาโตตุลาการจึงต้องชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทยตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ซึ่งกฎหมายไทยที่คณะอนุญาโตตุลาการต้องใช้ในการชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง ผู้คัดค้านทั้งสองซึ่งเป็นเจ้านี้ย่อมมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามมาตรา ๒๑๕^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุการณ์พิเศษ หากคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๑๕ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซ้ร เจ้านี้ย่อมเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้



ได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้วตามมาตรา ๒๒๒^{๘๙} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และคณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อไม่ใช่ความเสียหายที่เป็นเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้คัดค้านทั้งสองย่อมมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงค่าเสียหายดังกล่าวตามมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง^{๙๐} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ แม้มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ จะให้อำนาจคณะอนุญาโตตุลาการในการดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงอำนาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานและชี้แนะพยานหลักฐานทั้งปวง โดยอาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยพยานหลักฐานมาใช้โดยอนุโลม แต่จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า คณะอนุญาโตตุลาการมีหน้าที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดโดยมีพยานหลักฐานสนับสนุน ไม่อาจใช้ดุลพินิจโดยปราศจากพยานหลักฐานรองรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^{๙๑} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ที่บัญญัติให้คู่พิพาทมีหน้าที่แสดงข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตน ดังนั้น ผู้คัดค้านทั้งสองซึ่งเป็นคู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จึงมีหน้าที่ต้องแสดงข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องโดยอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือบัญชีระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่ประสงค์จะอ้างเป็นพยานมาด้วย ซึ่งในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการปรากฏว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้ยื่นบัญชีระบุพยาน และได้อ้างพยานเอกสารในชั้นการสืบพยาน โดยอ้างพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเช่ารถเครนต่อคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว คำชี้ขาดที่ให้ชำระค่าเช่ารถเครนจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีการพิสูจน์ค่าเสียหายและแสดงพยานหลักฐานแล้ว ส่วนค่าจ้างแรงงานนั้น ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ได้ยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ค่าเสียหายดังกล่าว คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ

^{๘๙-๙๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๒ การเรียกเอาค่าเสียหายนั้น ได้แก่เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้

เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุการณ์พิเศษ หากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว

มาตรา ๓๘๐ ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นแทนการชำระหนี้ก็ได้ แต่ถ้าเจ้าหนี้แสดงต่อลูกหนี้ว่าจะเรียกเอาเบี้ยปรับเช่นนั้นแล้ว ก็เป็นอันขาดสิทธิเรียกร้องชำระหนี้อีกต่อไป

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้น ท่านก็อนุญาตให้พิสูจน์ได้

^{๙๑} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๙ ภายในระยะเวลาที่คู่พิพาทตกลงกันหรือที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนด ถ้าคู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องแสดงข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง ประเด็นข้อพิพาท และคำขอบังคับของตน ส่วนคู่พิพาทฝ่ายที่ถูกเรียกร้องต้องแสดงในคำคัดค้านถึงข้อต่อสู้ของตน ทั้งนี้ คู่พิพาทอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือบัญชีระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่ประสงค์จะอ้างเป็นพยานมาด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ในส่วนที่ให้ชำระค่าจ้างแรงงานจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงฝ่าฝืนต่อมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ อนุญาติตุลาการฯ

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า ศาลจะต้องมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาด ของคณะอนุญาติตุลาการทั้งหมดหรือสามารถเพิกถอนคำชี้ขาดบางส่วนได้ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อพิพาทตามสัญญาอนุญาติตุลาการนี้ จะต้องเข้าสู่วินิจฉัยชี้ขาดของ คณะอนุญาติตุลาการก่อน หลังจากนั้น คู่สัญญาจึงจะมีสิทธินำคดีเข้าสู่วินิจฉัยของศาล ศาลจึงสมควรต้องใช้อำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในทุกประเด็น มีข้อยุติ และกรณีเป็นข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครอง ก็สมควรต้องคำนึงถึงประโยชน์ สาธารณะด้วย โดยกรณีที่คณะอนุญาติตุลาการวินิจฉัยให้ผู้ร้องคืนค่าปรับของค่าจ้างงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ เกินกว่าจำนวนที่ถูกต้องจำนวน ๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท นั้น เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า คำวินิจฉัยของคณะอนุญาติตุลาการในกรณีนี้ไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อสัญญา อันเป็น การฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาติตุลาการฯ และถือเป็นคำชี้ขาด วินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาติตุลาการ การบังคับตามคำชี้ขาด ดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงมีอำนาจ เพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เนื่องจากคำชี้ขาดดังกล่าวเป็นการคำนวณค่าปรับซึ่งสามารถแยกคำนวณได้เป็นรายวัน จึงเป็นคำชี้ขาดที่สามารถแยกส่วนที่ไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาติตุลาการออกจาก ส่วนที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาได้ ศาลจึงสามารถเพิกถอนคำชี้ขาดเฉพาะส่วนที่วินิจฉัย เกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาติตุลาการได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติ อนุญาติตุลาการฯ ส่วนกรณีที่คณะอนุญาติตุลาการวินิจฉัยให้ผู้ร้องชำระค่าเสียหาย เป็นค่าแรงงานนั้น เมื่อตามสัญญาพิพาทไม่ได้กำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าเสียหาย ให้ผู้รับจ้างและการกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ อนุญาติตุลาการฯ ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว เมื่อคำวินิจฉัยในส่วนนี้เป็นคำชี้ขาดที่สามารถแยกได้ จากคำชี้ขาดในส่วนอื่น ศาลจึงสามารถเพิกถอนคำชี้ขาดเฉพาะส่วนนี้ได้

สำหรับประเด็นพิจารณาว่า มีกรณีที่ศาลจะบังคับตามคำชี้ขาดของคณะ อนุญาติตุลาการหรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ร้องมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้าง งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ให้ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นเงิน ๗๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท คำชี้ขาดในส่วนที่ ให้คืนเงินค่าปรับจำนวน ๗๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท เป็นไปตามข้อสัญญาแล้ว และวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยของคณะอนุญาติตุลาการที่ให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับของค่าจ้างงวดที่ ๓ จำนวน



๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท เป็นไปตามข้อสัญญาแล้ว กับวินิจฉัยว่าค่าเช่าที่ดินในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระค่าเช่ารถเครนจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการพิสูจน์ค่าเสียหายและแสดงพยานหลักฐานแล้ว ค่าเช่าที่ดินในส่วนนี้จึงเป็นค่าเช่าที่ดินที่ศาลสามารถบังคับตามค่าเช่าที่ดินดังกล่าวได้ แต่สำหรับค่าเช่าที่ดินในส่วนที่ให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับของค่าจ้างงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ จำนวน ๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเช่าที่ดินในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระค่าจ้างแรงงานจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อศาลได้เพิกถอนค่าเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว จึงไม่อาจบังคับตามค่าเช่าที่ดินดังกล่าวได้

พิพากษาให้เพิกถอนค่าเช่าที่ดินของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับของค่าจ้างงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ เฉพาะจำนวน ๒๐,๔๘๓,๐๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง กับค่าเช่าที่ดินในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระค่าจ้างงานจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันยื่นคำเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง และให้บังคับตามค่าเช่าที่ดินในส่วนที่ให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับของค่าจ้างงานงวดที่ ๓ จำนวน ๒๑,๖๙๓,๑๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง และในส่วนที่ให้ผู้ร้องคืนเงินค่าปรับของค่าจ้างงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ เฉพาะจำนวน ๗๗,๕๐๑,๓๐๘.๐๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง และในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระค่าเช่ารถเครนจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันยื่นคำเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕-๒๖/๒๕๕๙)

๓.๒ ข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ร้องซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานเพื่อแก้ไขความชำรุดบกพร่องของถนนตามสัญญาโดยการรื้อถนนเส้นเดิมและก่อสร้างถนนขึ้นใหม่ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการกำหนดประเด็นว่า ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาหรือไม่ แต่คำวินิจฉัยชี้ขาดกลับวินิจฉัยแต่เพียงว่า ความชำรุดบกพร่องดังกล่าวเกิดจากงานที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการและการทำงานที่ไม่เรียบร้อย ผู้คัดค้าน